

โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะนั้น ๆ และในการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการ บริการสุขภาพ บริการทำวิจัย และค่าบริการอื่นที่คณะเป็นผู้ดำเนินการ โดยทำเป็นประกาศของคณะ และแจ้งอธิการบดีเพื่อทราบ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยุบเลิกโครงการรักษาโรคความดันโลหิตด้วยวิธีสุขภาพบำบัดและชันชะเนาะ จึงเป็นกรณีที่ มีอำนาจกระทำได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ส่วนกรณีที่ประกาศพิพาทมีข้อความว่า ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตราเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีและการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นได้ นั้น กรณีถือเป็นเพียงการอ้างอิงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจในการออกประกาศผิดพลาดเคลื่อนเท่านั้น ซึ่งหาได้มีผลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปราศจากอำนาจในการออกประกาศดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโครงการรักษาโรคความดันโลหิตด้วยวิธีสุขภาพบำบัดและชันชะเนาะแล้ว จะเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นโครงการบริการทางวิชาการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการวิจัยและการให้บริการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคความดันโลหิต โครงการในลักษณะดังกล่าวนี้จึงมิใช่โครงการในลักษณะถาวรหรือต่อเนื่องผูกพันการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ เพราะต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียจากการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้เข้ารับการรักษา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบว่าการรักษาโรคความดันโลหิตตามวิธีที่โครงการเปิดให้บริการเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกอื่น ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งวิธีการรักษาตามโครงการไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานทางการแพทย์จากแพทยสภา และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่ต้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และในขณะที่พิจารณาออกประกาศให้ยุบเลิกโครงการเป็นช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นแพทย์ที่ทำการรักษาเพียงคนเดียวในโครงการจะหมดอายุลง กรณีจึงเห็นได้ว่า การออกประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจตัดสินใจบนพื้นฐานของการจัดทำบริการสาธารณะที่จะต้องจัดทำให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ การออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยแต่อย่างใด อีกทั้งการรักษาโรคความดันโลหิตมิได้จำกัดแต่เฉพาะวิธีการชันชะเนาะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธี ได้แก่ การพันผ้ายืดให้ตึงพอดี การสวมถุงน่องที่กระชับพอดี ไม่แน่นหรือหลวมเกินไปตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนยกเว้นเวลาอาบน้ำ นวดด้วยเครื่องอัดลม



การขึ้นทะเบียนลดบวม และการผ่าตัดก็มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดต่อหลอดน้ำเหลืองเข้าหลอดเลือดดำ ด้วยเทคนิคซูเปอร์ไมโครเซอร์เจอร์รี่ (Supermicrosurgery) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีมาตรฐานผ่านการรับรองอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสถานพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยยังสามารถเข้ารับการรักษาโรคบวมน้ำเหลืองได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าว กรณีจึงมิได้เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบแปดในการรักษาพยาบาล หรือเป็นการขัดแย้งต่อหลักการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๐๗/๒๕๖๐)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ก่อนการออกคำสั่งอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๓ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยขาดไปเพียง ๑ วัน แม้จะถือเป็นการปิดประกาศไม่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าวกำหนด แต่เมื่อข้อ ๑๒ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตสามารถกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามเหมาะสมไม่ว่าจะมีประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือสนับสนุนภายในระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือไม่ก็ตาม กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า การปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้กำหนดมาตรการป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนรายงานการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาต โดยได้นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตไว้อย่างชัดเจน จึงถือได้ว่ากรณีเป็นการอนุญาตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วยแล้ว และเมื่อปรากฏว่าภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับแต่วันครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จนถึงวันที่มีการออกใบอนุญาต ไม่ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์จะคัดค้านการออกใบอนุญาตดังกล่าว การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการโรงงาน จึงชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นผู้อยู่อาศัยในตำบลหนองนกแก้ว และตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลืองที่บ้านหนองรักษะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่อาศัยโดยไม่มีการจัดทำประชาพิจารณ์ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งหกและชาวบ้านจึงได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำประชาพิจารณ์จากนายอำเภอเลาขวัญ รวมทั้งไปร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี แต่ได้รับแจ้งว่า อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฯ แล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน และได้มีการออกใบอนุญาตให้แล้ว จึงไม่สามารถสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หยุดประกอบกิจการได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้โรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะเป็นประเภทโรงงานจำพวกที่ ๓ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ในการออกคำสั่งอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงงานที่จะขอออกใบอนุญาต รวมทั้งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อันเป็นไปตามข้อ ๘^๑ ของระเบียบฉบับดังกล่าว ซึ่งวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้างต้นนั้น

^๑ ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๘ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๕ ต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงงานที่จะขอออกใบรับแจ้ง ขออนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงานแล้วแต่กรณี และให้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา



เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙^๒ ข้อ ๑๐^๓ และข้อ ๑๑^๔ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ซึ่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นประการใด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

๒-๔ ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอปิดประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานตามแบบ ๑ ทำระเบียบนี้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

๙.๑ กรณีเป็นการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ได้แก่

๙.๑.๑ สารสำคัญของโรงงานโดยย่อตามแบบ ๒ ทำระเบียบนี้

๙.๑.๒ สำเนาใบแจ้ง

๙.๑.๓ วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามแบบ ๓ ทำระเบียบนี้

๙.๑.๔ คำอธิบายแสดงวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงสถานที่ตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานและประชาชนทั่วไป วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ตามแบบ ๔ ทำระเบียบนี้

๙.๒ กรณีเป็นการขอรับใบอนุญาต หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ได้แก่

๙.๒.๑ ข้อมูลตามข้อ ๙.๑.๑ ข้อ ๙.๑.๓ และข้อ ๙.๑.๔

๙.๒.๒ สำเนาคำขอ

ข้อ ๑๐ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๙ ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๐.๒ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

๑๐.๓ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่ สำหรับโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตที่โรงงานตั้งอยู่

๑๐.๔ สถานที่ตั้งโรงงาน

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามข้อ ๑๐ มีกำหนด ๗ วัน และ ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศ สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี

การปิดประกาศ ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับประกาศการรับความคิดเห็นของประชาชน

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอ จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบ ๕ ทำระเบียบนี้ แล้วประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวข้างต้น โดยสถานที่ประกาศให้นำความในข้อ ๑๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม



พิจารณาอนุญาตจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวมาพิจารณาประกอบตามที่ข้อ ๑๒^๕ ของระเบียบฉบับดังกล่าวกำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหนังสือให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอความร่วมมือในการติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อการรับฟังความคิดเห็นก่อนการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ ๓ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และได้ปิดประกาศเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว ในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี นั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น การนับระยะเวลาการปิดประกาศจึงต้องนับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ครบระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามที่ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการปิดประกาศจนถึงเพียงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เท่านั้น กรณีจึงเป็นการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบกำหนด ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ

^๕ ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๑๒ การพิจารณาใบแจ้งหรือคำขอภายหลังจากการพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ ๕ แล้ว ไม่ว่าผลการพิจารณาจะมีความเห็นรับแจ้งหรือไม่รับแจ้ง อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ตามให้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๒.๑ กรณีไม่มีความคิดเห็นใด ๆ ของประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตพิจารณาโดยถือว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาแล้ว

ข้อ ๑๒.๒ กรณีมีความคิดเห็นของประชาชน หากจะมีการออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน จำเป็นจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตกำหนดเงื่อนไขได้ภายในบังคับแห่งกฎหมาย

ข้อ ๑๒.๓ กรณีมีผู้คัดค้านการออกใบรับแจ้ง หรือใบอนุญาต หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตพิจารณาตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ปรากฏ กรณีจะต้องออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน อาจดำเนินการตามข้อ ๑๒.๒ ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๒.๔ กรณีมีความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและคัดค้านการออกใบรับแจ้ง หรือใบอนุญาต หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตพิจารณาตามข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓



ฉบับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความในข้อ ๑๒ ของระเบียบฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า ให้นักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตสามารถนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ได้ ๔ กรณี โดยกรณีที่หนึ่ง เป็นกรณีที่ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นใด ๆ ให้นักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาโดยถือว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบแล้ว กรณีที่สอง หากมีประชาชนแสดงความคิดเห็น และพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการออกใบอนุญาตโรงงาน สามารถดำเนินการได้โดยจำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นนั้น กรณีที่สาม หากมีผู้คัดค้านการออกใบอนุญาตโรงงาน ให้นักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏ และหากจะต้องออกใบอนุญาตโรงงานอาจดำเนินการตามกรณีที่สองข้างต้นด้วยก็ได้ และกรณีที่สี่ หากมีความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและคัดค้านการออกใบอนุญาตโรงงาน ให้นักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามกรณีที่สองและกรณีที่สาม จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการปิดประกาศดังกล่าวไม่ครบกำหนดระยะเวลาโดยขาดไปเพียง ๑ วัน ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อ ๑๒ ของระเบียบฉบับดังกล่าว ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามเหมาะสม ไม่ว่าจะ มีประชาชนคัดค้านหรือสนับสนุน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดมาตรการป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนรายงานการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาต และได้นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้อย่างชัดเจน กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วยแล้ว อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อไปอีกว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว นาย ศ. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้พนักงานธุรการจัดทำสรุปความคิดเห็นตามแบบ ๔ อันเป็นคำอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานและประชาชนทั่วไป วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญความเสียหายอันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ และแบบ ๕ ซึ่งเป็นประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือสนับสนุนแต่อย่างใด พร้อมกับจัดทำบันทึกเสนองานพิจารณาอนุญาตโรงงานพร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาอนุญาต ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณานบันทึก



เสนองานพิจารณาอนุญาตโรงงานดังกล่าว และเห็นว่าเป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ อันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว จึงอนุญาตและออกใบประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรณีจึงเห็นได้ว่า ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ ยังมีระยะเวลาอีก ๕ วันทำการนับแต่ครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งหากผู้ผูกฟองคดีทั้งหกประสงค์จะคัดค้านการออกใบอนุญาตดังกล่าว ก็อาจแจ้งไปยังผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสำนวนคดีก็ไม่ปรากฏว่ารายงานผลการตรวจและพิจารณาอนุญาตโรงงานของผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๔ ประกอบกิจการโรงงานจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๗/๒๕๖๐)

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ นั้น มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยมีได้กำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่อย่างใด ดังนั้น หากในการประชุมของคณะกรรมการฯ มีเพียงกรรมการโดยตำแหน่งเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นวาระไปแล้วและยังไม่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย กรณีจึงไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด แม้การประชุมดังกล่าวจะมีจำนวนกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม ก็ไม่ถือเป็นองค์ประชุมที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อมีมติใด ๆ ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ต่ออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะ



นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามแบบคำขอรับใบอนุญาต และตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.๕) ได้ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจโรงแรมตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประชุมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการรวมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือด้านการท่องเที่ยว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นได้ว่า ได้กำหนดองค์ประกอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ๑๖ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจำนวน ๕ คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนดังกล่าวต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือด้านการท่องเที่ยว ทั้งจะต้องคำนึงถึงการกระจายผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมไปตามประเภทของโรงแรมตามที่กำหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม รวมถึงการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นไปโดยรอบคอบและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีตัวแทนจากหลายฝ่ายทั้งจาก

^๖ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือด้านการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการกระจายผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านโรงแรมไปตามประเภทของโรงแรมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ เป็นกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณา มาตรา ๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คงกำหนดไว้เพียงกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่เท่านั้น มิได้กำหนดว่า หากปรากฏเหตุดังกล่าว ให้กรรมการ ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่อย่างใด ดังนั้น หากองค์ประกอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะ ที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้

เมื่อในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี มีเพียง กรรมการโดยตำแหน่งเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนอีกจำนวน ๕ คน จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการแต่งตั้งแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ครบ องค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และแม้การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จะมีจำนวนกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ตาม ก็ไม่ถือเป็นองค์ประชุมที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใดๆก็ตาม โดยที่ในประเด็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบ ธุรกิจโรงแรม เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ร.๑) เป็นเอกสารประกอบ หลักฐานการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแทนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.๕) ได้

^{๗-๘} พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในประเด็นนี้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใด อุทธรณ์ กรณีจึงเป็นอันถึงที่สุดตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ดังนั้น แม้การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปก็ตาม แต่ผลการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวย่อมไม่อาจ แตกต่างจากคำวินิจฉัยของศาลที่เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วได้ การที่ศาลจะมีคำบังคับให้เพิกถอน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปพิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีใหม่ จึงไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๗๐๘/๒๕๖๐)

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามคำขอให้แก่ บุคคลใด นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาว่าสถานที่ตั้งสุสาน และฌาปนสถานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยครบถ้วนหรือไม่ โดยหากไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริง จะรับฟังได้ว่า สถานที่ตั้งสุสานตามใบอนุญาตอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนน สำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบลเมตร และมีรั้วหรือกำแพง แสดงอาณาเขตโดยรอบไว้ชัดเจน มีความสูงไม่น้อยกว่าสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) และ (๒) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เมื่อสถานที่ตั้งสุสานดังกล่าวอยู่ห่างจากคลองสาธารณะประโยชน์ไม่ถึงสิริร้อยเมตร



อันขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ประกอบกับข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหารายซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเปรมฤทัย ๑ และชุมชนอมรวิวัฒน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตคันนายาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (มัสยิดอัล-เอวักกอฟ) ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัล-เอวักกอฟ (ผู้ร้องสอด) เนื้อที่ ๒ ไร่ เพื่อทำการฝังศพ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทาง หรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อย ๕๐ เมตร ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นอย่างน้อย ๔๐๐ เมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร รวมทั้งสถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปรากฏว่า สุสานและฌาปนสถานของมัสยิดอัล-เอวักกอฟ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ๒ แห่ง คือ ชุมชนเปรมฤทัย ๑ และชุมชนอมรวิวัฒน์ ที่มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นชุมชนดั้งเดิม โดยทางด้านทิศใต้ของสุสานมีทางเดินและถนนซึ่งตั้งห่างจากรั้วกำแพงสุสานประมาณ ๑๒ เมตร ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีถนนตั้งห่างจากกำแพงสุสานประมาณ ๒๕ เมตร เท่านั้น อีกทั้งมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่คั่นกลางระหว่างถนนกับสุสานโดยกำแพงบ้านอยู่ติดกับกำแพงสุสาน เมื่อมองลงมาจากหน้าต่างบ้านก็จะเห็นหลุมฝังศพและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับศพได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ของสุสานยังเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำก่อให้เกิดเชื้อโรค เนื่องจากสุสานจะปล่อยน้ำที่ชำระล้างศพลงสู่ท่อระบายน้ำร่วมกับท่อระบายน้ำที่ชุมชนใช้ร่วมกัน อีกทั้งโรงที่ใช้บรรจุศพเมื่อผู้สลายศพก็จะส่งกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวแทนทั้งสองชุมชนจึงมีหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตที่พิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วแจ้งยืนยันการออกใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหารายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานพิพาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาความหมายของบทนิยาม “ทางหลวง” ตามมาตรา ๔^๙ และประเภทของทางหลวงตามมาตรา ๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการลงทะเบียนทางหลวงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} และมาตรา ๑๘^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า ทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงฯ นอกจากจะมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบทนิยามศัพท์แล้ว ยังต้องได้มีการลงทะเบียนเป็นทางหลวงประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อปรากฏว่าถนนรามอินทรา ๔๖/๑ ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานที่พิพาททางด้านทิศเหนือและถนนเปรมฤทัย ๑ ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานพิพาททางด้านทิศตะวันออก รวมทั้งถนนซอยเข้าสู่หมู่บ้านอมรวิวัฒน์ ซึ่งอยู่ใกล้กับสุสานพิพาททางด้านทิศใต้ แม้จะมีสภาพเป็นถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรร่วมกัน และอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อยังมีได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถนนทั้งสามสายดังกล่าวจึงมิใช่ทางหลวงที่เป็นทาง

^{๙-๑๑} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือสิ่งสำหรับพวยอย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืชพันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่ทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ

- (๑) ทางหลวงพิเศษ
- (๒) ทางหลวงแผ่นดิน
- (๓) ทางหลวงชนบท
- (๔) ทางหลวงท้องถิ่น
- (๕) ทางหลวงสัมปทาน

มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง

(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวงชนบท

(๓) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียนทางนั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้แล้ว



หรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะตามข้อ ๔ (๔)^{๓๓} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯ และข้อ ๗ (๑)^{๓๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ ดังนั้น แม้ถนนทั้งสามสายจะมีระยะห่างจากสุสานที่พิพาทไม่ถึงห้าสิบเมตร ก็ไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติข้างต้น

ส่วนปัญหาว่า ที่ตั้งสุสานพิพาทอยู่ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร ตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯ และข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ตามภาพถ่ายคลองลำชะล่าที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหารายย้อนต่อศาล ปรากฏว่า ชุมชนอมรวิวัฒน์ ชุมชนเปรมฤทัย ๑ สำนักงานเขตคันนายาว และชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงหลายชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูคลองลำชะล่า เช่น มีการเทน้ำหมักสกัดชีวภาพลงในลำคลองเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ ตลอดจนมีการปล่อยปลาลงคลอง มีการตั้งกลุ่มนักอนุรักษ์คูคลอง และจัดทำแปลงสาธิตเกษตรชีวภาพ อันแสดงให้เห็นได้ว่า คลองลำชะล่ามีสภาพเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ แม้ปัจจุบันประชาชนจะไม่ได้ใช้ในการสัญจรไปมา แต่ยังคงมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยที่กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์จากคลองดังกล่าวในการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังอันเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยในชุมชน อีกทั้งชุมชนใกล้เคียงยังจัดให้มี

^{๓๓} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อ ๔ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) สถานที่ที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตร ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ สถานที่สำหรับฝังศพเป็นการถาวร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) อยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร

(๒) มีรั้วหรือกำแพงแสดงอาณาเขตโดยรอบไว้ชัดเจน ด้านที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะให้สร้างเป็นกำแพงทึบสูงไม่น้อยกว่าสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร ทางเข้าออกต้องมีประตูปิดกั้น

(๓) สถานที่สำหรับฝังศพนั้น ต้องมีสภาพที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด สถานที่สำหรับฝังศพนั้นสามารถตั้งอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร



กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในคลองข้างต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ปลูกพืชผักทางการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น จึงฟังได้ว่า คลองลำชะล่า ยังมีได้มีการเปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และไม่ปรากฏว่า มีการถอนสภาพความเป็นคลองสาธารณะประโยชน์โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)^{๑๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คลองลำชะล่าจึงยังคงมีสภาพเป็นคลองสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สถานที่ตั้งสุสานจึงต้องอยู่ห่างจากคลองลำชะล่าไม่น้อยกว่าสี่ร้อยเมตรตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯ ประกอบกับข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ ทั้งนี้ เนื่องจากการฝังศพใต้พื้นดินที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่ถึงสี่ร้อยเมตร เมื่อศพมีการเน่าเปื่อยหรือย่อยสลาย สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเน่าเปื่อยหรือย่อยสลายของศพ อาจมีการปนเปื้อนไปยังแหล่งน้ำ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตและ สุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ ข้างต้นมีข้อยกเว้นว่า หากผู้จัดตั้งสุสานได้จัดให้มีระบบการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล ก็สามารถจัดตั้งสุสานให้อยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ตั้งสุสานพิพาทอยู่ห่างจากคลองลำชะล่าเพียง ๒๐๓.๕๐ เมตร โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการจัดทำ มาตรการหรือระบบการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลลงสู่ผิวดิน การที่พนักงานเจ้าหน้าที่

^{๑๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์ อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐบาลกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกัน แทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้ เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่งทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ได้พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานให้แก่ผู้ร้องสอด จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯ และข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ

สำหรับปัญหาว่า กำแพงของมัสยิดอัล-เอวาร์ก็อฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานพิพาทมีความสูงไม่ถึงสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรตามที่กำหนดในข้อ ๗ (๒) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดได้สร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นกำแพงที่บสูงประมาณ ๓ เมตร โดยรอบบริเวณที่ตั้งสุสานพิพาททางเข้าออกมีประตูปิดกัน ปรากฏตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสอดคล้องกับภาพถ่ายแสดงบริเวณที่ตั้งสุสานพิพาทที่ผู้ร้องสอดยื่นไว้ต่อศาล จึงถือได้ว่กำแพงบริเวณโดยรอบของสุสานพิพาทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามคำขอให้แก่บุคคลใด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาว่าสถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้สถานที่ตั้งสุสานอยู่ห่างจากคลองลำชะล่าซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ไม่ถึงสิริร้อยเมตร อันขัดต่อข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯ ประกอบกับข้อ ๗ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถานฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานให้กับมัสยิดอัล-เอวาร์ก็อฟ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีการออกใบอนุญาต (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๖๐ (ประชุมใหญ่))

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขอต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำแล้ว ผู้ขอจะสามารถครอบครองใช้สอยทำประโยชน์ในสถานที่ตั้งโรงรับจำนำตามแบบคำขอได้หรือไม่ ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาคำขอดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยไม่ใช้การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ขอหรือนอกเหนือจากบทบัญญัติ



แห่งกฎหมาย ดังนั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองอาคารมีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ จึงถือได้ว่าผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้สอยทำประโยชน์ในอาคารเพื่อตั้งโรงรับจำนำ และหนังสือยินยอมให้ผู้ขอใช้อาคารข้างต้นเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวแล้ว การที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ขอตั้งโรงรับจำนำโดยอ้างว่าผู้ขอไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอาศัยเหตุในการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงรับจำนำตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขอจัดตั้งโรงรับจำนำ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แต่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงรับจำนำดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำเป็นหลักฐานประกอบคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ เห็นได้ว่า ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองอาคารของผู้ขอในสถานที่ขอตั้งโรงรับจำนำไว้ อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการในการยื่นคำขอไว้โดยผู้ขอจะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตตั้งโรงจำนำ (จ.๑) โดยตามแบบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ขอต้องระบุสถานที่ตั้งของโรงจำนำไว้ในแบบคำขอด้วย ดังนั้น การพิจารณาตรวจสอบหลักฐานว่าผู้ขอมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำแล้ว ผู้ขอจะสามารถครอบครองใช้สอยทำประโยชน์ในสถานที่ตั้งโรงรับจำนำตามแบบคำขอหรือไม่ จึงเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาคำขอตามแบบคำขออนุญาตตั้งโรงจำนำ (จ.๑) ที่ได้กำหนดวิธีการในการยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงจำนำ (จ.๑) ไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำว่า ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจำนำฯ และต้องนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์



การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำมาแสดง ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีประกาศกำหนดให้การยื่นคำร้องขอจัดตั้งโรงรับจำนำต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำเป็นเอกสารประกอบคำขอด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการตรวจสอบว่า เอกสารประกอบคำขอจัดตั้งโรงรับจำนำของผู้ฟ้องคดีเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำหรือไม่ เพื่อให้ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำหรือไม่ หรือหากได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะสามารถครอบครองใช้สอยทำประโยชน์ในอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำได้หรือไม่ โดยมีได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีหรือนอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารที่พิพาทนั้น นาย ป. เป็นผู้ทำสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต่อมา นาย ป. ได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่รับจำนำได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ข้างต้นมายื่นเป็นเอกสารประกอบคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ เห็นได้ว่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ป. ไม่ได้เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเช่าช่วงอาคาร หรือเป็นการโอนสิทธิการเช่าให้ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นเพียงการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารเป็นที่ตั้งโรงรับจำนำ ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาเช่าที่นาย ป. ทำไว้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นสิทธิของนาย ป. ที่จะยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่รับจำนำได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้สอยทำประโยชน์ในอาคารเพื่อตั้งโรงรับจำนำโดยอาศัยสิทธิการครอบครองจากนาย ป. ผู้เช่าอาคารตามหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ดังกล่าว ประกอบกับเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ให้เช่าอาคาร ได้ทราบว่า นาย ป. ผู้เช่า ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารเป็นที่ตั้งโรงรับจำนำแล้ว ก็ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. จึงต้องถือว่า หนังสือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารของนาย ป. เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขอจัดตั้งโรงรับจำนำ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้ว สำหรับกรณีการพิจารณาถึงความมั่นคงในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากนาย ป. อาจถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารได้ นั้น ก็เป็นอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังจากผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำฯ ได้กำหนดวิธีการในการควบคุมดูแลไว้แล้ว เช่น การพิจารณาคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ การพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงรับจำนำ

